

“ 고객과 함께 미래를 열어가는 최고의 교통서비스 선도 기업 ”

---

# 감 사 결 과 처 분 요 구 서

- 성실의무 위반 -

---

2025. 7.

 한국도로공사서비스

---

감사실 특별감사팀

## 처분요구사항 일람표

| 번호 | 대상기관      | 건명      | 처 분 요 구 |             | 비고 |
|----|-----------|---------|---------|-------------|----|
|    |           |         | 처분종류    | 신분상<br>조치인원 |    |
| 1  | ●●<br>영업소 | 성실의무 위반 | 경고      | 경고 1        | -  |

# 경 고 요 구

제 목 성실의무 위반  
소 관 부 서 ◇◇◇◇◇권역본부 ●●영업소  
구 분 노무  
내 용

## 1. 감사 개요

감사실은 2025년 6월 10일, 클린신고센터(E-Mail)를 통해 ●●영업소 소장이 병가 사용과 관련해 부당한 언행 및 의사소통 차단을 하였다는 제보를 접수하고 관련 사항에 대한 내부감사<sup>1)</sup>를 실시하였다.

본 감사는 제보자, 관련자, 참고인에 대한 면담조사 및 문답을 통해 사실관계를 확인하였으며, 객관적 진술과 관련자, 참고인의 입장을 종합적으로 검토하여 처리 방향을 판단하였다.

## 2. 관계 규정 및 판단기준

「취업규정」 제9조(성실의무)에서는 “직원은 회사의 제 규정을 성실히 지키고, 상사의 직무상 명령에 따라 직무를 수행해야 하며, 상사는 부하 직원의 인격을 존중하고 성실히 지도·통솔하며 술선수범해야 한다”고 명시하고 있다.

「인사규정」 제35조(주의·경고 처분사유)에서는 “직원 또는 직원이 속한 기관이 회사의 제반 복무규정에서 정한 책임과 의무를 다하지 못한 경우, 해당

---

1) “제보조사 실시계획”(감사-994, 2025.6.16.)

직원에게 주의 또는 경고 처분을 할 수 있다”고 규정하고 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

#### 가. 병가 승인 과정에서의 부적절한 언행

■■■■ 주임은 2025년 4월경 허리디스크로 인해 6주간 병가가 필요하다는 진단을 받아, 당일 △△△ 소장에게 유선 문의 후 병원에서 병가 신청서를 팩스로 발송하였다.

△△△ 소장은 해당 진단서상 수술 날짜 등 구체 정보가 부족하다며 다시 제출할 것을 요구하였으나, ■■■■ 주임은 제출하지 않았고 △△△ 소장은 ■■■■ 주임에게 병가 신청을 3주 단위로 나누어 도래 시점에 통증 경과를 지켜보고 남은 3주를 신청하도록 권유하였다. 그러나 ■■■■ 주임은 수정 병가 신청서를 제출하지 않았으며, 병가 분할 사용에 부정적인 태도를 보이자 △△△ 소장은 ‘6주 병가를 통으로 신청 시 상부기관에서 미승인 할 수 있고, 일부 기간은 권역 본부로 출근하게 될 수도 있다’는 언급을 하였다.

■■■■ 주임은 △△△ 소장의 답변에 “병가 사용에 대한 부정적 반응 및 출근 압박”으로 받아들였으며, 소통이 원활하지 않자 병가 승인 관련 사항을 노조에 전달하였다. 이 과정에서 △△△ 소장과의 갈등이 격화되었고, ■■■■ 주임은 권역본부장과 직접 통화하여 “진단서상 기간대로 절차에 맞게 신청하고 사용하라”는 답변을 들었고, 병가 신청이 승인<sup>2)</sup>되었다.

이후 병가 중이던 ■■■■ 주임은 복귀 시점과 병가 연장 가능 여부를 수차례 문의하였으나,<sup>3)</sup> △△△ 소장은 전화를 받지 않았고 이후에는 “직접 연락하

2) 권역본부장은 영업팀장에게 해당 병가 승인을 지시하였고, 팀장은 ■■■■ 주임이 처음 제출했었던 6주간의 진단서로 병가 처리하였다.

3) ■■■■ 주임은 갈등이 격화된 뒤 소장과의 소통이 없었던 관계로 병가 신청 처리가 정상적으로 되었는지 알지 못하는 상태였음.

지 말고 모든 소통은 대리를 통해라” 는 통보를 받았다고 진술하였다. ■■■■  
주임은 이 같은 조치로 인해 소장이 자신을 회피하고 단절시키는 것으로 느꼈으며, 복귀 직후 면담 과정에서도 “노동부에 신고하세요” 라는 발언<sup>4)</sup> 등으로 인해 위축감을 느꼈다고 진술하였다.

이에 대해 △△△ 소장은 “밤낮없이 반복적인 전화로 인해 소통 창구를 단일화한 것” 이며, 의도적인 단절이 아닌 갈등 방지를 위한 목적이었다고 해명하였다.

#### 나. 사무실 대리 업무 배치 및 소통 방식의 미흡

●●영업소는 주임들에게 사무실 대리(초번) 업무가 간헐적으로 편성된 사실이 확인되었다. 이에 대해 일부 인원은 “대리 업무를 할 것이라는 사전 설명이나 정식 교육 없이 배치되었으며, 업무 실수 시 다수 앞에서 지적하는 방식으로 인해 심리적으로 매우 위축되었다”, “업무 실수 사례를 회의시간에 언급하거나, 손을 얹고 마우스를 잡는 등 모욕감이 드는 지시 방식이 있었다” 며 사무실 업무에 대한 두려움을 호소하였다.

그러나 △△△ 소장은 사무실 대리 업무 배치에 대해 “업무 인수인계 필요성과 주임들의 전반적 업무 능력 제고를 위한 조치였고, 업무 공백과 사직자 발생에 대비한 불가피한 결정이었다” 라고 진술<sup>5)</sup>하였으며, 위에서 언급한 “다수 앞에서 지적하거나 모욕감을 주는 지시행위는 기억나는 바가 없다고 진술하였다.

참고인들의 면담 조사 및 문답 시 대다수는 소장의 언행이 다소 직설적인 편이나 고의적인 모욕이나 차별행위는 없었으며, 갑질로 판단하기 어렵다는 공

4) 신고 녹취본에 따르면, ■■■■ 주임은 병가 후 복귀 면담 당시 △△△ 소장이 “진단서상의 기간보다 회복이 빠르다면 출근해야 한다고 생각한다”라고 발언하자, 해당 발언은 규정을 위반하는 것으로 고용노동부에 신고할 수 있다고 반박한 바 있다.

5) 인원감축 및 발령에 따라 6급 대리 인원이 기존 4명에서 2명으로 감소하였으며, 해당 공백 해소를 위해 주임급 인력의 사무실 업무 배치가 불가피하여 일부 인원이 교육받고 편성되었으나 기피하는 경향이 있었다고 진술함.

통된 의견을 제시하였고, 일부 인원이 진술한 모욕감이 드는 지시 방식 등을 뒷받침할 수 있는 자료는 확인할 수 없었다.

본 감사에서는 주임급 직원에게 사무실 업무를 배정한 조치 자체는 **규정을 위반하거나 징계 사유가 될 행위로 판단할 수 없고**, 영업소 소장에게 부여된 권한에 따른 **정당한 업무 지시 및 인력 운영 권한의 범위 내에 해당하는 것으로** 판단되며, 인력 공백 발생에 대비하고 사무실 업무의 증가에 대응하기 위한 **관리자의 불가피한 인력 운영 판단으로 보인다**.

다만, 해당 과정에서 일부 근무자에게 심리적 부담을 유발한 정황은 진술을 통해 확인되며, 업무 배치에 앞서 사전 안내와 단계적 교육, 비공개적 지시 방식 등 정서적 위축을 방지할 수 있는 보완책이 부족하였던 점은 아쉬운 부분으로 지적된다. 향후 유사 사례 발생 시, 관리자는 해당 취지와 목적을 충분히 설명하고, 직원과의 소통과 신뢰를 바탕으로 보다 유연하게 조정할 필요가 있다.

#### 4. 관련자 의견 및 검토 결과

##### 가. 관련자 의견

△△△ 소장은 병가를 제한한 사실은 없으며, 병가를 분할 사용하라고 한 제안은 상급기관 승인 부담 및 인력 운영 상황을 고려한 불가피한 조치였다고 해명하였다. 또한 평소 오른쪽 청력 소실로 인해 언성이 크고 표현이 직설적일 수 있으며, 이로 인한 오해가 있었을 수 있다고 진술하였다.

##### 나. 검토 결과

관련자와 참고인의 진술을 종합해보면, 병가 사용을 제한한 명확한 고의성은 확인되지 않았으나, 부하직원에 대한 지도와 소통에서의 세심한 배려가 부족하였고, 관리자 위치에서 부적절한 언행으로 직원에게 위축과 갈등을 유발한 사실은 확인되었다.

특히 「취업규정」 제9조에서 명시한 “부하의 인격을 존중하고 성실히 지도·통솔하여야 한다”는 상사의 의무가 일부 상황에서 충분히 실현되지 못하였고, 이로 인해 일부 직원이 심리적 부담과 조직 내 위화감을 느끼게 된 정황이 확인되었다.

## 5. 결론

△△△ 소장은 영업소 관리자로서 병가 사용자의 고충에 대해 더 세심한 배려와 소통이 필요했으나 하급자와의 직접 소통을 회피하고, 일부 부적절한 언행과 표현으로 인해 직원에게 심리적 부담을 준 정황이 확인된 만큼, 향후에는 체계적인 소통과 단계적 지도 방식이 요구된다.

병가 자체를 제한·거부하거나 명시적 폭언, 강제 행위는 없었으나, 관리자 위치에서 부적절한 언행으로 직원에게 위축과 부담을 초래하고 조직 내 위화감 및 갈등을 유발하였고, 이는 직원의 인격과 권리를 존중하고 성실히 지도·통솔할 의무를 규정한 「취업규정」 제9조(성실의무) 위반에 해당한다.

다만, 일부 표현과 대응은 청력 소실 등 불가피한 여건에서 비롯된 점을 고려할 필요가 있으며, 인력 운영의 어려움 등 복합적인 업무 환경 속에서도 영업소 운영 공백 최소화 및 근무자 역량 향상을 위한 노력은 참작하여야 할 점으로 판단된다.

따라서, 병가승인 과정 중 부적절한 언행 및 하급자 대면 회피는 관리자로서 지휘·감독 기능을 소홀히 한 것으로, 이는 「취업규정」 제9조(성실의무) 위반에 해당하며, 「인사규정」 제35조(주의·경고 처분사유)에 의거 **경고 조치**가 타당하다고 판단된다.

## 조치할 사항

◇◇◇◇◇권역 본부장은 「취업규정」 제9조(성실의무)를 소홀히 한 △△△ 소장에 대하여 「인사규정」 제35조(주의·경고 처분사유)에 따라 **경고** 조치하시기 바랍니다. (경고)

## 관 련 자

| 소 속           | 부 서   | 성 명 | 담 당 기 간            | 담당업무   | 비 고  |
|---------------|-------|-----|--------------------|--------|------|
| ◇◇◇◇◇<br>권역본부 | ●●영업소 | △△△ | 2025. 02. 17. ~ 현재 | 영업소 관리 | (경고) |